



PUTUSAN

Nomor 2901 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak Berhadapan Hukum;**
Tempat Lahir : Langkat;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/tahun 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Batu Bara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 2901 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak *Anak Berhadapan Hukum* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna coklat;
 - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih list hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong BH warna ungu list putih;Dikembalikan kepada orang tua saksi korban *Korban*;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Kis tanggal 18 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak *Anak Berhadapan Hukum* tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 2901 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju warna coklat;
- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih list hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna *pink*;
- 1 (satu) potong BH warna ungu list putih;

Dikembalikan kepada orang tua saksi korban *Korban*;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 28/PID.SUS-ANAK/2017/PT.MDN tanggal 21 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Anak;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Kis tanggal 18 April 2017;
3. Menghukum Anak untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN.Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Agustus 2017 dari Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 13 Juli

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 2901 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 9 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Anak tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memutus perkara Anak dengan pertimbangan yang tepat dan benar sebagaimana fakta persidangan dimana Anak yang awalnya mengajak korban *Korban b* boncengan dengan sepeda motornya tetapi kenyataannya telah dibawa ke suatu tempat yang sepi dan disana disetubuhi dengan paksa, perbuatan tersebut dilakukan Anak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli 2016 dan bulan September 2016. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut membuat korban trauma dan kehilangan keperawanannya sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 477/VER/XI/2016 tanggal 22 November 2016. Bahwa pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* cukup memberikan pelajaran dan mengingatkan Anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang telah merugikan orang lain, dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu alasan kasasi Anak tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 76 D *juncto* Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 2901 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Anak Berhadapan Hukum** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan untuk tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018 oleh Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

TTD

Desnayeti, M., S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 2901 K/Pid.Sus/2017